

1505473-04.2021.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... em regime fechado, que é o mais adequado, eis que se trata de crime de roubo, que demonstra a concreta periculosidade do agente, além da presença de três causas de aumento de pena (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal), além de sua reincidência e maus antecedentes.

Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: "Em se tratando de crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1505473-04.2021.8.26.0309

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1505473-04.2021.8.26.0309

Página nº de

Vistos.

RAFAEL DE ALCANTARA CARRIEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 10h17min, na Rodovia SP 300, altura do km 64, Setor Industrial, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e unidade de desígnios com pelo menos mais oito pessoas não identificadas, subtraiu para todos, mediante grave ameaça exercida

com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas Claudio Gomes da Costa, Thiago Bueno e Willians Richard Severino Palma, 2 coletes profissionais, 2 revólveres marca Taurus, calibre 38 e 1 espingarda marca Boito, pertencentes à empresa CTS Vigilância e Segurança; a carga de produtos da Apple, de propriedade da empresa Fedex Brasil Logística, além dos aparelhos celulares das vítimas Cláudio Gomes da Costa, Thiago Bueno e Willians Richard Severino Palma.

Narra a denúncia que o acusado e os comparsas não identificados se dirigiram ao local dos fatos na condução de dois veículos, sendo um Hyundai/HR e um Toyota Corolla. Enquanto trafegavam pela Rodovia SP 300, utilizaram sinais sonoros e luminosos, característicos de viaturas policiais descaracterizadas, e deram ordem de parada ao automóvel Fiat/Mobi, pertencente à empresa-vítima CTS Vigilância e Segurança, conduzido por Cláudio Gomes da Costa e que tinha como passageiro Thiago Bueno.

Em seguida, impediram a passagem do veículo Renault/Master, conduzido por Willians Richard Severino Palma, que transportava a carga e era escoltado por Cláudio e Thiago.

A vítima Cláudio, então, estacionou o automóvel Fiat/Mobi no acostamento da via, oportunidade em que Rafael e os comparsas também estacionaram o veículo que ocupavam, de maneira a impedir que os carros das vítimas deixassem o local. Em ato contínuo, um dos roubadores se aproximou do automóvel Fiat/Mobi e subjugou Cláudio mediante ameaça exercida com arma de fogo, exigindo que entregasse as armas que estavam em seu poder. Outro agente, rendeu a vítima Thiago, enquanto gritavam "Polícia! Polícia! Perdeu".

Diante do nervosismo de Cláudio e de sua lentidão para tirar o revólver do coldre, o roubador o golpeou na cabeça com o cano do revólver. Em sequência, os agentes exigiram que as vítimas entregassem seus telefones celulares.

Consta, ainda, que o veículo Toyota/Corolla era ocupado por cinco agentes, sendo que dois deles desembarcaram com armas de fogo de cano longo em punho, e exigiram que Willians sentasse no meio do banco da caminhonete Renault/Master, além de ordenarem que lhes entregasse seu telefone celular.

Em razão de o veículo Renault estar bloqueado pelos sensores, os roubadores conduziram Willians até o automóvel Toyota/Corolla e restringiram sua liberdade, enquanto colocavam parte da carga nesse carro.

Da mesma forma, Cláudio e Thiago foram colocados no outro veículo, e, em seguida, encapuzados. As vítimas foram mantidas sob poder dos agentes armados com metralhadora.

Após a subtração da carga, das armas e dos aparelhos celulares, Claudio e Thiago foram levados para local desconhecido e orientados a não olharem para trás.

Posteriormente, após andarem cerca de 500 metros, conseguiram ajuda de uma viatura policial e descobriram que estavam no município de Mairiporã.

Já Willians foi conduzido até o município de Guarulhos e abandonado em uma Rodovia que dava acesso à Rodovia Hélio Smith.

Posteriormente, o réu e os comparsas não identificados abandonaram o veículo Fiat/Mobi nas dependências do Posto Graal, localizado na altura do KM 56 da Rodovia SP 348.

Após perícia no veículo Fiat/Mobi, a polícia científica identificou o acusado como um dos autores do roubo.

Recebida a denúncia foi o réu citado e intimado para responder à acusação.

Apresentada a defesa, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na instrução ouviram-se as vítimas, os representantes das empresas-vítimas e duas testemunhas, após o que, o réu foi interrogado.

Em debates, o Promotor de Justiça, após analisar as provas, pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do patamar legal, tendo em vista as circunstâncias, consequências do delito, e reprovabilidade da conduta do réu, observância dos maus antecedentes e reincidência do acusado, não reconhecimento da atenuante da confissão e a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em memoriais, buscou a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de prova para a condenação. Sustentou, ainda, ausência de dolo por parte do réu, vez

que o mesmo foi "contratado" para estar na cena do crime, mas não participou de nenhum dos atos violentos que presenciou. Alternativamente, postulou o afastamento das qualificadoras, reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de regime inicial aberto, substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

RELATADO.

DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de um dos veículos utilizados no crime, pelos laudos periciais de fls. 71/80, 81/83 e 139/146 e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu permaneceu silente. Em Juízo, admitiu que um rapaz lhe ofereceu a quantia de R\$ 1.000,00 para conduzir o veículo Fiat Mob até um posto de combustíveis, situado próximo ao parque Hopi Hari, negando, entretanto, ter participado do roubo. Disse que, por volta de 08h00min, foi levado pelo referido rapaz até o local onde o carro estaria, especificamente "uma travessa" da Rodovia dos Bandeirantes.

Sucedendo que tal versão inverossímil, restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Com efeito, a vítima Cláudio Gomes da Costa narrou os fatos tais como mencionados na peça inicial, descrevendo a conduta dos roubadores, que portavam armas de fogo e conduziam dois veículos que utilizavam sinais sonoros típicos de viaturas policiais descaracterizadas, bem como toda a dinâmica da ação criminosa. Um dos agentes golpeou seu rosto com uma arma. Foi colocado, juntamente com seu parceiro, em um dos automóveis utilizados pelos roubadores e teve o rosto coberto por um capuz. Não conseguiu visualizar o rosto de nenhum dos assaltantes, que eram cerca de oito e usavam máscara de proteção para COVID. Foi liberado na cidade de Mairiporã, em um matagal. De resto, descreveu os bens que foram subtraídos. O carro de escolta que conduzia, um Fiat Mob, foi localizado posteriormente em um posto de combustíveis situado às margens da rodovia.

No mesmo sentido as declarações de Thiago Bueno, parceiro de Cláudio, o qual acrescentou que os agentes portavam um fuzil e se identificaram como policiais. Todos usavam máscaras. Também teve a cabeça coberta por um capuz. Teve subtraído seu telefone celular e equipamentos, sofrendo prejuízo no valor de aproximadamente R\$ 2.000,00. Não tinha condições de reconhecer nenhum dos roubadores.

Willians Richard Severino, proprietário e motorista do caminhão, sempre que ouvida, disse que teve sua passagem bloqueada por dois automóveis sendo um HR e um Corolla, este último ocupado por cinco pessoas, que apontaram armas em sua direção e anunciaram o assalto. Foi colocado no banco traseiro de um dos veículos ocupados pelos roubadores, que, após não conseguirem desbloquear o caminhão, arrombaram a porta lateral do baú e retiraram parte da carga. Foi deixado nas proximidades do aeroporto de Guarulhos. Sobre o carro de escolta, disse que apenas viu o mesmo deixar o local em alta velocidade.

Jeimison Felix da Silva e David Rocha, representantes das empresas-vítimas, narraram como tomaram conhecimento do roubo e explicaram como de deu a localização das vítimas. Jemisson informou que a empresa Fedex suportou prejuízo de cerca de R\$ 163.000,00. Já David disse que a empresa que representava sofreu prejuízo de aproximadamente R\$ 12.000,00.

Corroborando a prova de autoria, as testemunhas Wender Batista de Souza e Cristiano César da Silva Filho, policiais militares que tomaram parte nas diligências, relataram que ao chegarem no local onde o caminhão estava, constataram que parte da carga havia sido subtraída e a porta do baú arrombada. Afirmaram, ainda, que o veículo da escolta foi encontrado em um posto de gasolina às margens da Rodovia dos Bandeirantes. O local foi preservado para a realização de perícia.

Embora a defesa alegue que não há prova suficiente para embasar a condenação, razão não lhe assiste. Isto porque as declarações e os depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes das vítimas e das testemunhas não deixam qualquer dúvida quanto à autoria.

Cumpra esclarecer, por oportuno, que, conforme a jurisprudência, no campo

probatório a palavra da vítima se reveste de grande valor, pois seu interesse é apenas descrever como o crime ocorreu.

Assim decidia o extinto Tribunal de Alçada Criminal: "Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias, em que o crime foi perpetrado e o 'modus operandi' utilizado pelo agente, possui preponderância e autoriza a condenação" (RJDTACrim, 26/172).

"Inicialmente não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido" (cf. TJ/SP, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. de 14/07/2014). Além do mais, o entrosamento que existe entre todos os depoimentos, servem para afastar a versão inverossímil apresentada pelo réu, não se podendo negar a validade da prova indiciária, também chamada circunstancial, que tem o mesmo valor da direta, já que é reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo Código de Processo Penal.

A negativa de participação no roubo ofertada pelo acusado não merece credibilidade, pois rechaçada pelas provas colhidas nos autos, especialmente o laudo pericial de fls. 139/146, o qual constatou a presença de fragmentos de impressões papilares de Matheus no veículo conduzido pelas vítimas Cláudio e Thiago.

Descabe, outrossim, falar em participação de menor importância, não restando qualquer dúvida a respeito da coautoria no crime.

Realmente, nosso Código Penal, embora mantendo a teoria unitária, distingue o autor do partícipe. Mas a participação de menor importância somente tem aplicação quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência causal (cf. Damásio de Jesus, Direito Penal, 13ª ed., Saraiva, 1988, vol. I, págs. 373-4; STF, 1ª T, HC 68.336-3/DF, rel. Min. Celso de Mello, RTJ, 141/502).

Do mesmo sentir é Fernando de Almeida Pedroso, para quem "há redução da pena para o partícipe se sua participação no crime for de menor importância (art. 29, § 1º), entendendo-se como tal a conduta que, sem interferir diretamente na execução, reflita ínfima significação causal e psicológica no contexto do episódio delituoso" (cf. Direito Penal, 2ª ed., Leud, 1997, pág. 567, grifei).

Provas, portanto, a autoria, a materialidade e a participação inequívoca do réu. As qualificadoras do concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima restaram devidamente comprovadas.

Com efeito, ficou comprovado que o réu estava junto com os comparsas não identificados na ocasião, uns aderindo à ação dos outros.

Aliás, nem mesmo há necessidade da prova do ajuste prévio, identificação e prisão de todos os coautores para o reconhecimento da referida qualificadora, tendo em vista a teoria unitária adotada pelo Código Penal.

As vítimas também confirmaram que os agentes fizeram uso de armas de fogo, algumas de grosso calibre.

E, ao contrário do alegado pela defesa, a falta de apreensão da arma utilizada no crime não tem o condão de afastar a incidência da causa de aumento, porquanto as declarações da vítima bastam, por si só, para configurá-la.

Além do mais, o roubador não pode se beneficiar com sua própria torpeza quando faz desaparecer a arma que utilizou na prática criminosa ou, quando preso posteriormente, já sem o artefato e o produto do crime.

Dessa forma, a não apreensão da arma não é fator impeditivo do reconhecimento da respectiva qualificadora, posto que tal prova pode ser suprida pelas declarações das vítimas.

Assim vem se posicionando a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do egrégio Tribunal de Justiça: "(...) O fato de não ter ido arma alguma apreendida, não

impede o reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida, apurou-se, de maneira unânime, ter sido as vítimas ameaçadas gravemente com armas de fogo" (Apelação Criminal nº 990.08.101034-8, Rel. Des. Toloza Neto, j. de 19/05/2009).

Já no tocante à qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, não há dúvida que o sequestro foi cometido para garantir a execução do roubo, fazendo incidir a causa especial de aumento de pena relativa ao agente que mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, como sustenta Damásio E. de Jesus (cf. Código Penal Anotado, 7ª ed., Saraiva, 1997, págs. 527-8).

Assim vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" (cf. AgRg no REsp 1.020.270/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 08/09/2009).

Caracterizados, outrossim, o concurso formal de crimes, vez que o patrimônio de mais de uma vítima foi atingido.

Assim, não se há de falar em insuficiência das provas que comprovam que o réu participou do crime de roubo triplamente qualificado, em concurso formal, e pelo qual deve ser responsabilizado.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RAFAEL DE ALCÂNTARA CARRIEL, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal, constando a existência de circunstâncias necessárias à prevenção e repressão do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no percentual de 1/2 (metade), somando 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes, demonstrando que possui personalidade distorcida (certidão de fls. 227/230), além das circunstâncias e consequências do delito, tendo uma das vítimas sido agredida na região da cabeça e o prejuízo causado a elas, especialmente à empresa Fedex.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já que o acusado negou ter participado do roubo, comprometendo a verdade processual e tentando reduzir a gravidade de sua conduta, motivo pelo qual não merece o benefício legal. Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça, "(...) A confissão parcial, ou editada, em que o réu agrega a ela tese defensiva discriminante ou exculpatória, não se presta ao reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea" (Apelação Criminal nº 1518972-41.2020.8.26.0228, Rel. Desembargador Marco Antônio Cogan, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/09/2021).

O réu é reincidente específico, motivo pelo qual majoro sua sanção de 1/5 (um quinto), resultando 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) diárias.

Na terceira etapa da dosimetria, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), em razão das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima e mais 2/3 (dois terços), pela qualificadora do emprego de arma de fogo, somando 16 (dezesesseis) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Observe-se que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não impõe ao juiz a escolha de uma dentre as causas de aumento presentes em cada caso concreto, mas faculta ao sentenciante a aplicação de uma delas, ou das duas, dependendo das peculiaridades de cada caso.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sob as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de

cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 29/08/2019).

Na sequência, majoro as sanções de 1/3 (um terço), pelo concurso formal de crimes, resultando 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Torno essa pena definitiva ante a ausência de outras modificadoras.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, que é o mais adequado, eis que se trata de crime de roubo, que demonstra a concreta periculosidade do agente, além da presença de três causas de aumento de pena (artigos 33, § 3º, c/c 59, ambos do Código Penal), além de sua reincidência e maus antecedentes.

Também a jurisprudência se manifesta acertadamente nesse sentido: "Em se tratando de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois se deve levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando grande comoção social" (TACrimSP-AC-Rel.Mesquita de Paula-RJD25/115).

Ademais, ante a reincidência e os maus antecedentes, inaplicável a Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, julgado daquela Corte Superior. "(...) V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (...) (HC nº 578.638/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 03/06/2020).

O réu não poderá apelar em liberdade, porquanto permanecem inalterados os requisitos de sua custódia cautelar.

Recomende-se o acusado no presídio em que se encontra.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos dos artigos 804 do Código de Processo Penal; 4º, § 9º da Lei nº 11.608/93 e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a isenção se aplica somente àqueles beneficiários da assistência judiciária.

Aplica-se o aludido dispositivo legal, de forma subsidiária aos processos criminais, porquanto inexistente no Código de Processo Penal artigo referente à cobrança das taxas judiciárias processuais, observando-se que o artigo 804 do Código de Processo Penal limita-se a indicar que o vencido será condenado às custas, sem especificação do procedimento atinente.

No tocante à exigibilidade da dívida, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido". (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 16/12/2016). Assim, fica o réu RAFAEL DE ALCANTARA CARRIEL, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Jundiaí, 5 de dezembro de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito